

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 설치조건부 물품구매 시 계약자 자격 확인 및 검사자료등록관리,
전문기관검사성적서 확인 등 미흡

관 련 부 서 ■원

조 치 부 서 ■원 ◇부

내 용

1. 업무 개요

■원 ◇부(一파트)는 사업소 네트워크 및 전산설비, 정보통신 설비 유지관리 등 업무를 수행하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 (계약예규) 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 및 사규 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면, 물품·용역·공사는 분리발주가 원칙이며, 그럼에도 불구하고 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주할 때 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 공사 관련 법령을 준수²⁾ 해야

한다.

우리 회사 조달업무를 주관하는 처에서는 물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 관련 법령(건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등) 및 규정을 준수할 것을 공지하고 있고, 이에 따라 사업소 계약부서는 (소요물자) 청구부서로 설치조건부 구매 건의 ‘설치비 관련 입찰참가자격’을 검토요청하여 계약시 입찰참가자격 및 제출서류 조건에 반영하고 있다.

그리고, 우리 회사의 조달청 구매물품은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 구매를 하고 있는데 법률 제13조(감독), 제14조(검사), 제15조(대가의 지급)에 따르면 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하고, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 또한, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하고, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 게다가, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다”고 규정하고 있다.

2) 「건설산업기본법」 제41조(건설공사 시공자의 제한), 「전기공사업법」 제3조(전기공사의 제한 등), 「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따라 해당 공사는 사업자 또는 공사업자가 시공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 공사 등은 제외한다.

또한 우리 회사 「물자관리규정」 제7조(물자관리 업무 전산화)에 따르면 “물자 관리 업무는 드림스에서 처리한다. 다만, 드림스에서 처리할 수 없는 업무는 총무 규정에서 정한 문서에 의하여 처리하고 그 결과를 드림스에 입력하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

따라서 설치 및 성능시험 조건부 구매계약의 경우, 구매와 설치공사 또는 시험 용역 등은 분리하여 발주하거나 입찰공고 또는 계약시 입찰참가자격에 공사업 면허 소지자로 제한하여야 하고, 설치 및 시험 감독부서는 계약 이행 사항을 확인 하고 검사조서 작성 후 대가를 지급하는 등 관리감독하여야 하며, 관련서류는 드림스에 등록관리하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 설치조건부 물품구매 시 계약자 자격 검토 및 검사자료 등록·관리 미흡

■원의 소요부서 직구매 내역 중 설치조건부 물품구매현황을 점검한 결과, 기존 정보통신 서버용 UPS 노후화로 인해 성능 개선된 UPS 설치 및 성능시험 조건부로 구매하였고, 전원 연결, 배터리 동작테스트, 복전 테스트 등 설치 및 시운전을 수행하였으나 공사업 무면허업체와 계약을 체결하였다.

그리고 설치조건부 구매의 설치 및 성능시험 결과의 검사조서를 작성하였으나, 그 결과를 드림스에 등록·관리하지 않아 이에 대한 재발방지 조치가 필요하다.

나. 조달청 설치조건부 물품구매 시 성능시험 관리·감독 미흡

조달청에서는 전문기관검사제도를 운영하고 있는데, 이는 전문인력 등이 부족한 수요기관에서 자체 실시하던 납품검사를 외부 전문검사기관에 위탁함으로써 주요 조달물자의 품질을 확보하고 납품검사의 객관성·실효성을 제고하기 위함이다.

따라서 ‘전문기관검사제도’는 외부 전문기관에서 납품검사를 대신하더라도 감독부서는 해당 물품 납품시 전문기관의 검사성적서 확인 등의 검사를 수행하여야 하고, ‘현장설치도’ 납품 건은 설치 및 성능 건전성 확인 등의 계약 이행사항을 확인하여야 하며, 상기의 검사 결과를 검사조서로 등록관리하는 것이 올바른 업무처리 방식이다.

조달청 나라장터를 통한 ■원의 설치조건부(현장설치도) 물품구매 내역을 점검한 결과, 검수결과보고서는 양호하게 작성 관리되고 있었다.

다만, 전문기관검사성적서 확인을 하지 않거나 성능 또는 기능확인에 대한 검사조서를 작성하지 않은 사례가 확인되어 재발방지 조치가 필요하다.

조치할 사항 ■원장은

설치 및 성능시험 조건부 구매 계약 체결시 공사업 면허 및 자격요건 등 검토를 철저히 하고, 성능시험 검사서류의 드림스 등록·관리 및 전문기관검사 성적서 확인을 누락하는 일이 없도록 직원 교육 시행하시기 바랍니다. (통보 1)